

Kenmerk: 23897.01JB
Annex: - één volmacht

UITTREKSEL VERDELING EN LEVERING

Vandaag, zesentwintig augustus tweeduizend eenentwintig, verschenen voor mij, mr. Judith Jebbigjen Besse-Bultsma, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Aletta Leegstra, notaris te Uitgeest:

1. mevrouw Leah Jo-Anne Voermans, geboren te 's-Gravenhage op twaalf maart negentienhonderdachtennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 1911 JA Uitgeest, Westerwerf 7a, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
mevrouw **Simona Enica**, Roemeens paspoortnummer: 059131136, geldig tot negentien oktober tweeduizend dertig, wonende Mauritshuis 39, 2907 NG Capelle aan den IJssel, geboren te Constanta, Roemenië, op twintig maart negentienhonderdnegentig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, hierna te noemen: "vervreemder", en
2. de heer **George Adrian Tanasescu**, Roemeens paspoortnummer: 059838667, geldig tot tien juni tweeduizend eenendertig, wonende Mauritshuis 39, 2907 NG Capelle aan den IJssel, geboren te Buzau, Roemenië op tien februari negentienhonderdzevenenzeventig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, hierna te noemen: "verkrijger",

vervreemder en verkrijger hierna tezamen te noemen: "de deelgenoten".

De deelgenoten verklaarden:

INLEIDING

- dat zij hebben samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd, in welk kader zij het hierna te omschrijven registergoed tezamen in eigendom hebben verkregen;
- dat de samenwoning tussen hen met ingang van heden is geëindigd;
- dat zij op vijftien april tweeduizend vijftien voor mr. S.A. Leegstra, notaris te Uitgeest, een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst hebben gesloten, welke overeenkomst door het eindigen van de samenwoning is ontbonden;
- dat zij voor de interne verhouding als peildatum voor de samenstelling en waarde van het hierna te omschrijven registergoed hebben aangenomen tweeëntwintig februari tweeduizend eenentwintig voor zover hierna niet anders vermeld.

De deelgenoten wensen de overeenkomst van verdeling van het hierna te omschrijven registergoed bij deze akte vast te leggen en de verdeling en levering te doen plaatsvinden.

OMSCHRIJVING REGISTERGOED

het woonhuis met erf, bijbehorende grond en verder toebehoren, gelegen te **2907 NG Capelle aan den IJssel, Mauritshuis 39**, kadastraal bekend gemeente **Capelle aan den IJssel**, sectie **D** nummer **4057**, ter grootte van een are en zestien centiare (1 a 16 ca), hierna te noemen: "het registergoed".

VERKRIJGING

Het registergoed is door de deelgenoten in eigendom verkregen, ieder voor de onverdeelde helft, door de inschrijving ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op dertien november tweeduizend negentien in register Hypotheken 4, deel 76787 nummer 180 van een afschrift van de akte van levering, houdende kwijting voor de koopprijs, op diezelfde dag voor een waarnemer van mr. L. van Veen, notaris te Krimpenerwaard verleden.

BEZWARING

Het registergoed is niet anders belast met hypotheek of beslag of inschrijvingen daarvan dan ten behoeve van Coöperatieve Rabobank U.A., hierna te noemen: "de schuldeiser", met een inschrijving groot tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00) en op na te melden overnamedatum groot enzovoorts. Van het recht van hypotheek blijkt uit een akte van geldlening met hypotheekstelling op dertien november tweeduizend negentien, verleden voor een waarnemer van genoemde notaris Van Veen, van welke akte een afschrift werd ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op diezelfde dag in register Hypotheken 3 in deel 76830 nummer 120.

WAARDE

Het registergoed wordt in deze verdeling betrokken voor een waarde van tweehonderdveertigduizend euro (**€ 240.000,00**), welke waarde door de deelgenoten in onderling overleg is vastgesteld.

VERDELING

De deelgenoten gaan hierbij over tot verdeling van het registergoed en delen het registergoed met ingang van heden, deze datum hierna te noemen: "de overnamedatum", toe aan verkrijger, onder de verplichting voor verkrijger om met ingang van de overnamedatum voor zijn rekening te nemen en als eigen schuld te voldoen alle verplichtingen voortvloeiende uit de hiervoor vermelde akte van geldlening met hypotheekstelling, welke verplichtingen hierna worden aangeduid als: "de hypotheekschuld".

LEVERING

Ter uitvoering van de hiervoor vermelde overeenkomst van verdeling wordt het registergoed bij deze geleverd aan verkrijger, die het registergoed aanvaardt.

OVERDRACHTSBELASTING

Verkrijger doet hierbij een beroep op de vrijstelling van artikel 15 lid 1 onder g van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer, aangezien het hier gaat om:

- een verdeling tussen partners die beoogd hebben in het registergoed als gezamenlijk hoofdverblijf duurzaam samen te wonen;
- een verdeling die plaatsvindt in het kader van de financiële afwikkeling van de beëindiging van de samenwoning;
- een gemeenschap die door gezamenlijke verkrijging is ontstaan tijdens de samenwoning of uiterlijk een jaar vóór de aanvang van samenwoning;
- een gemeenschap waarin vervreemder en verkrijger gerechtigd zijn ieder voor vijftig procent;
- een toedeling die geschiedt aan verkrijger als een van de gezamenlijke verkrijgers;

zodat de verkrijging is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

OVERNAME SCHULD

Verkrijger neemt hierbij de hypotheekschuld geheel voor zijn rekening en zal deze als zijn eigen schuld voldoen; verkrijger vrijwaart vervreemder voor alle aanspraken na de overnamedatum voortvloeiende uit de hypotheekschuld.

OVERBEDELING

De deelgenoten verklaren dat in verband met bovenstaande verdeling de verkrijger is overbedeeld, als gevolg waarvan hij een schuld heeft ten bedrage van enzovoorts aan vervreemder.

KWIJTING

Voormeld bedrag wegens overbedeling ad enzovoorts is vandaag door de verkrijger voldaan door storting op een kwaliteitsrekening ten name van mij, notaris. Vervreemder verleent kwijting voor de betaling van voormelde som wegens overbedeling.

EINDE AANSPRAKELIJKHEID

Vervreemder behoeft door de schuldeiser niet te worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor gemelde hypothecaire schulden, omdat deze schulden vandaag door verkrijger worden ingelost met een uitsluitend voor zijn rekening komende hypothecaire schuld waarvan blijkt uit een tevens vandaag voor mij, notaris, te verlijden akte.

BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN

Ten aanzien van met betrekking tot het registergoed bestaande bijzondere lasten en beperkingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst. Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen die vervreemder verplicht is aan verkrijger op te leggen, doet hij dat bij deze en

wordt een en ander bij deze door verkrijger aanvaard.

Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door vervreemder voor die derden aangenomen.

BEPALINGEN

De verdeling en de op grond daarvan hiervoor plaats gevonden levering zijn

geschied onder de tussen de deelgenoten overeengekomen bepalingen waaronder:

Artikel 1

Kosten en belastingen

De notariële kosten wegens de verdeling en levering van het registergoed en de

over die kosten verschuldigde omzetbelasting zijn voor rekening van vervreemder.

Artikel 2

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat

1. Vervreemder levert aan verkrijger eigendom die:
 - a. onvoorwaardelijk is en niet is onderworpen aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging dan ook, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald;
 - b. niet bezwaard is met beslagen of rechten van hypotheek of inschrijvingen daarvan, anders dan hiervoor vermeld, dan wel met andere beperkte rechten, behoudens de in de titel van aankomst vermelde;
 - c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, behoudens de in

- de titel van aankomst vermelde;
 - d. niet belast is met bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de in de titel van aankomst vermelde.
2. De aflevering (feitelijke levering) van het registergoed dient heden plaats te vinden, in de feitelijke staat waarin het registergoed zich op heden bevindt.

Artikel 3

Baten en lasten, risico

Met ingang van de overnamedatum komen de baten aan verkrijger ten goede, zijn de lasten voor zijn rekening en draagt hij het risico van het registergoed.

Artikel 4

Titelbewijzen en bescheiden

De op het registergoed betrekking hebbende titelbewijzen en bescheiden als bedoeld in artikel 7:9 Burgerlijk Wetboek zijn, indien en voor zover vervreemder deze in zijn bezit had, aan verkrijger afgegeven.

Artikel 5

Aanspraken

Voor zover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad, levert vervreemder bij deze aan verkrijger, die aanvaardt, zijn gerechtigdheid tot die aanspraken die niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek, die vervreemder nu of te eniger tijd kan doen gelden ten aanzien van de bouwer(s), de aannemer(s), de onderaannemer(s), de installateur(s) en/of de leverancier(s) van het registergoed, alsmede de rechten uit eventuele premieregelingen en garantiecificaten, alles voor zover deze regelingen overdraagbaar zijn en zonder dat vervreemder tot enige vrijwaring gehouden is.

Verkrijger is thans bevoegd om de overdracht van de gerechtigdheid tot de betreffende rechten te bewerkstelligen door mededeling te doen aan de personen jegens wie die rechten kunnen worden uitgeoefend.

Artikel 6

Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen

Verkrijger heeft destijds uitdrukkelijk aanvaard de bijzondere lasten en beperkingen die hiervoor zijn vermeld, alsmede die bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeiden uit feiten die aan hem bekend waren of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mocht worden. Voor zover die lasten en beperkingen verplichtingen jegens derden inhielden, zijn zij destijds ten behoeve van die desbetreffende derden bedongen en aangenomen;

verkrijger vrijwaart vervreemder voor de daaruit met ingang van de overnamedatum voortvloeiende verplichtingen.

SLOTVERKLARINGEN

De deelgenoten verklaren:

1. zij hebben hiermee het registergoed naar hun volkomen genoegen verdeeld;
2. zij hebben ieder het hen toekomende ontvangen;
3. zij verlenen elkaar met betrekking tot de verdeling van het registergoed over en weer kwijting en décharge;
4. zij doen afstand van het recht om op grond van enige bepaling van het

Burgerlijk Wetboek ontbinding of vernietiging van deze verdeling te vorderen, waaronder mede begrepen afstand van het recht op vernietiging wegens dwaling omtrent de waarde van het registergoed, aangezien ieder van de deelgenoten de verdeling te zijnen bate of schade aanvaardt.

WOONPLAATS

Tenslotte verklaren de deelgenoten, ook voor de fiscale gevolgen, woonplaats te kiezen ten kantore van het Uitgeester Notariaat te Uitgeest.

VOLMACHT EN IDENTIFICATIE

In verband met het besmettingsgevaar van het Coronavirus (COVID-19) heeft de identificatie van de volmachtgever sub 1 op digitale wijze plaatsgevonden. De identiteit van de volmachtgever sub 1 is op deze wijze afdoende vastgesteld en gecontroleerd. Van vorenstaande volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte is gehecht.

WAARVAN AKTE is verleden te Uitgeest op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om elf uur en dertien minuten (**11:13u**).

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK
GELIJKLUIDEND UITTREKSEL
(getekend:) mr. J.J. Besse-Bultsma.

De ondergetekende, mr. Judith Jebbigjen Besse-Bultsma, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Aletta Leegstra, notaris te Uitgeest, verklaart dat op de onroerende zaak waarop de vervreemding in dit stuk betrekking heeft, geen aanwijzing of voorlopige aanwijzing van toepassing is in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

(getekend:) mr. J.J. Besse-Bultsma.

De ondergetekende, mr. Judith Jebbigjen Besse-Bultsma, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Aletta Leegstra, notaris te Uitgeest, verklaart dat dit uittreksel inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een uittreksel is.

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 26-08-2021 om 11:50 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 82016 nummer 2.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkt te behoren bijbehorend certificaat van KPN BV PKIoverheid

Organisatie Persoon CA - G3 met nummer

174BC93116B60D9384C2C925FB43C35ACA91E689 toebehoort aan

Judith Jebbigjen Besse - Bultsma.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.